

المحاضرة الخامسة : المنهج الاستدلالي

تمهيد :

المنهج هو مجمل الإجراءات و العمليات الذهنية التي يقوم بها الباحث لإظهار حقيقة الأشياء أو الظواهر التي يدرسها.

المنهج هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار سواء من أجل الكشف عن الحقيقة حيث لا تكون معلومة لدينا أو من أجل البرهنة عليها للآخرين وإثبات جوانبها المختلفة حيث تكون على معرفة و المام كامل بها.

يهدف تطبيق المناهج العلمية للبحث باستمرار الى توسيع آفاق المعرفة العلمية في مختلف المجالات نظرا للتطور الذي تعرفه الإنسانية في جميع المجالات، فلا يوجد بحث علمي دون منهج واضح.

تختلف المناهج باختلاف الباحثين وباختلاف مواضيع البحث و المشاكل المطروحة.

يعتبر المنهج الاستدلالي قديما قدم التفكير الإنساني و قد طبق في مجال العلوم القانونية و كان وراء دفع عجلة تطور الفكر القانوني و تنوع تطبيقاته عند الأمم و الشعوب عبر التاريخ.

أولا : تعريف الاستدلال

الاستدلال هو البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها ويسير الى قضايا تنتج عنها بالضرورة دون اللجوء الى التجربة، هذا السير يكون عن طريق القول أو الحساب.

يتم الاستدلال عن طريق تقديم الأسباب و الحجج و المبررات التي بحوزتنا لتتوصل الى استنتاج ما و ذلك من خلال عملية عقلية نتوصل بها من عدة أفكار عامة الى عدة أفكار خاصة.

الاستدلال كمنهج هو " التسلسل المنطقي المتتقل من مبادئ أو قضايا أولية الى قضايا أخرى تستخلص منها بالضرورة دون استخدام التجارب " .

ثانيا : مبادئ الاستدلال

يتميز الاستدلال بالدقة و التسلسل المنطقي، لأنه نظام يتكون من مبادئ و نظريات و تخلص الى أحكام و قواعد كنتيجة لها لينبني عليها مرة أخرى مقدمات و نظريات و نتائج و هكذا.

يقوم الاستدلال على مبادئ هي:

- **البديهيات** : هي القضية الأولية بينة بنفسها لا تحتاج الى برهان، فهي صادقة لا تحتاج الى اثبات.
- **المسلمات أو المصادرات** : هي " فكرة يصادر على صحتها و يسلم بها تسليما، مع عدم بيانها بوضوح للعقل، ولكننا نتقبلها نظريا لفائدتها و لأنها لا تؤدي الى تناقض".
- **التعريفات** : " التعبير عن ماهية الشيء المعرف بمصطلحات مضبوطة بحيث يصبح التعريف جامعا مانعا، يجمع كل صفات الشيء و يمنع دخول صفات أو خصائص خارجة عنه، فالجمع و المنع تمنحان الشيء المعرف هويته الحقيقية، و التعريف هو قضية أولية بحيث تبنى من خلاله كل الاستدلالات التي توصل الى نتائج غير متناقضة مع العلم والواقع " .

ثالثا: أدوات الاستدلال

- **القياس** : عملية عقلية منطقية تنطلق من مسلمات ليصل الى نتائج مفترضة غير مضمون صحتها، فهو تحصيل حاصل عكس البرهان الرياضي الذي يأتي بجديد لم يكن موجود في المبادئ الأولية.

- التركيب : عملية منطقية علمية تتطلق من مقدمات صحيحة تؤدي الى نتائج معينة .

- التجريب العقلي: يقصد به قيام الباحث داخل عقله بوضع جميع الفروض ثم يتحقق من صحتها ليخلص الى نتائج، عادة تجرى في الأمور التي لا مجال لإجرائها خارج العقل.

رابعا : تطبيقات المنهج الاستدلالي في العلوم القانونية

ساهم المنهج الاستدلالي في بناء العلوم القانونية بالنظر للدور الذي لعبه في تفسير الظواهر و تحليلها من أجل استنباط علاقات السببية بين الظواهر و اكتشاف القوانين و النظريات، وقد طبق في تفسير الدولة، القانون و فلسفة العقد و غيرها.

رغم الجمود الذي يميز هذا المنهج وعجزه على احتواء الظواهر القانونية المتحركة و المتطورة و المعقدة، الا اننا نجده مطبق من طرف المشرع، الفقه و القضاء في تفسير، تحليل، تركيب و تطبيق المبادئ و القواعد القانونية .

يعتمد المشرع على المنهج الاستدلالي في رسم السياسة التشريعية و اصدار تشريعات عن طريق القياس بين قواعد قانونية موجودة كمقدمات أولية فيمنع فعلا ما انطلقا من منعه لفعل آخر فيه حكم كلما كان للمنع نفس السبب كالتعامل بالمخدرات مثلا .

يظهر دور المنهج الاستدلالي في القضاء من خلال قيام القاضي بمجموعة من العمليات الاستدلالية المنطقية بداية من تكييف الوقائع الى غاية اصدار الحكم القضائي.

يطبق القاضي عند حل النزاع المعروض عليه القواعد القانونية الموجودة مسبقا في التشريعات كمبادئ و قضايا أولية و مقدمات لمسلمات قانونية أولية و يستنبط على أساسها النتائج و الأحكام بعد اجراء عملية الاسناد القانوني و التكييف القانوني عن طريق التحليل و التركيب و التفسير على ضوء القواعد القانونية التي تحكم الوقائع القانونية و المادية .